



**라이나생명**

A Chubb Company

## 장기요양등급 변경적용 특약

### 약관

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 제 1 조 【특약의 적용범위 및 효력】 .....         | 3 |
| 제 2 조 【장기요양등급의 적용】 .....            | 3 |
| 제 3 조 【계약자 등에 대한 안내】 .....          | 3 |
| 제 4 조 【법령 등의 개정에 따른 계약내용의 변경】 ..... | 3 |
| 제 5 조 【준용규정】 .....                  | 3 |

## 장기요양등급 변경적용 특약 약관

### 제1조 【특약의 적용범위 및 효력】

- ① 이 특약은 2014년 6월 30일 이전에 체결된 “장기요양등급 3등급” 판정을 보험금 지급사유로 포함하는 (무)THE든든한시니어간병보험(갱신형) 주계약(이하 “주계약”이라 합니다)에 한하여 적용합니다.
- ② 이 특약은 2014년 7월 1일부터 시행되는 「노인장기요양보험법 시행령」에 따라 변경된 “장기요양등급” 기준을 적용합니다.
- ③ 제2항에도 불구하고, 2014년 7월 1일 이후에 「노인장기요양보험법 시행령」이 개정되어 주계약의 보장범위가 달라지는 경우에는 이 특약은 더 이상 효력이 없을 수 있습니다.

### 제2조 【장기요양등급의 적용】

주계약 약관 제5조(보험금의 지급사유) 제2항에서 정한 “장기요양상태로 진단확정 되었을 경우”의 정의는 주계약의 제4조(법령 등의 개정)에 따른 계약내용의 변경) 제1항 및 제2항에도 불구하고 아래와 같이 적용합니다.

| 구분    | 이 특별약관 적용전                                                                              | 이 특별약관 적용후                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세부 내용 | 제1항의 “장기요양상태로 진단확정 되었을 경우”라 함은 국민건강보험공단 등급판정위원회에서 장기요양 1등급, 2등급 또는 3등급으로 판정받은 경우를 말합니다. | 제1항의 “장기요양상태로 진단확정 되었을 경우”라 함은 국민건강보험공단 등급판정위원회에서 장기요양 1등급, 2등급, 3등급 또는 4등급으로 판정받은 경우를 말합니다. |

### 제3조 【계약자 등에 대한 안내】

회사는 주계약에 가입한 계약자에게 장기요양등급 변경적용 특약의 내용을 변경일의 15일 이전까지 서면(등기우편 등), 전화(음성녹취) 또는 전자문서 등으로 지체없이 알려드립니다.

### 제4조 【법령 등의 개정에 따른 계약내용의 변경】

- ① 제2조(장기요양등급의 적용)에 따른 “장기요양등급”의 판정기준(이하 “장기요양등급 판정기준”이라 합니다)이 「노인장기요양보험법」 및 관련 법령(이하 “법령”이라 합니다)의 개정)에 따라 변경된 경우에는 장기요양등급을 판정하는 시점의 법령에 따른 기준을 적용합니다.
- ② 제1항에도 불구하고 다음 중 어느 한 가지에 해당되는 경우에는 회사는 객관적이고 합리적인 범위내에서 기존 계약내용에 상응하는 “장기요양상태”와 관련된 새로운 보장내용으로 변경하여 드리며, 보장내용 및 보험료 등의 변경사항을 계약자에게 서면으로 안내합니다.
  1. 법령의 개정)에 따라 “장기요양상태 판정기준”이 폐지되는 경우
  2. 법령의 개정)에 따라 “장기요양등급 판정기준”의 변경으로 제2조(장기요양등급의 적용)에 해당하는 장기요양등급 판정이 불가능한 경우
  3. 제1호 및 제2호 이외의 법령의 개정)에 따라 보험회사의 건전한 경영을 크게 해칠 수가 있거나 계약자에게 불리한 내용이 있는 등의 사유로 금융위원회의 명령이 있는 경우
- ③ 회사는 제2항에 따라 안내할 때에는 계약내용 변경일의 15일 이전까지 서면(등기우편 등), 전화(음성녹취) 또는 전자문서 등으로 보장내용 및 가입금액 변경내역, 보험료 수준, 계약내용 변경 절차 등을 계약자에게 지체없이 알립니다.
- ④ 제2항에도 불구하고 계약자가 계약내용 변경을 원하지 않는 경우 회사는 계약자에게 주계약의 “보험료 및 해약환급금 산출방법서”에서 정하는 바에 따라 계약내용 변경시점의 계약자적립액을 지급하고, 이 특약은 더 이상 효력을 가지지 않습니다.
- ⑤ 제2항에 따라 계약내용을 변경하는 경우 보장내용 및 가입금액 등이 변경될 수 있습니다.
- ⑥ 제2항에 따라 계약내용을 변경하는 경우에는 납입보험료가 변경될 수 있으며, 계약내용 변경 시점 이후 잔여보험기간의 보장을 위한 재원인 계약자적립액 정산으로 계약자가 추가로 납입하여야 할(또는 반환받을) 금액이 발생할 수 있습니다.

### 제5조 【준용규정】

이 특약에서 정하지 않은 사항에 대하여는 주계약 약관의 규정을 따릅니다.